

징 계 요 구

1. 제 목 : 수의계약 관련 업무처리 부적정
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ◆◆◆◆◆처 AAA 과장대우(5급)

가. 업무개요

위 관련자는 2016. 1. 1.부터 2018. 2. 28.까지 舊●●●●●●●●부¹⁾에서 근무하며 ○○○○○○²⁾(이하 “○○○○○”라 한다) 등 인수·개발 재산 시설관리 업무를 담당하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 공사의 법령, 정관, 내규 및 상직자의 직무 명령을 충실히 준수하여야 한다고 되어 있고 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 직원은 직무를 수행함에 있어 법규를 준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있으며, 행동강령 제30조에 따르면 직원은 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어 관계법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다고 되어 있다.

1) 감사일 현재 舊●●●●●●●●부의 소관 업무는 「업무분장세칙」 제29조에 따라 수도권 재산관리처에서 담당하고 있음

2) 2003. 12월 매입(취득원가 1,000억 원)한 인수재산으로 서울특별시 ○○○구 ○○○동에 소재한 업무용빌딩(1995년 준공, 지상20층/지하7층, 연면적 13,180평 규모)

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다) 제26조 제1항 제5호에 따르면 추정가격이 2천만 원 이하인 용역계약은 수의계약을 할 수 있다고 되어 있고, 국가계약법 시행령 제30조 제1항에 따르면 수의계약을 할 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하나 단서 제2호에 따라 추정가격이 2천만 원 이하에 해당하는 경우에는 단독견적에 의할 수 있다고 되어 있으며, 「계약사무세칙」 제7조 제1항 제7호에 따르면 계약담당자는 계약의 내용이 국가계약법 시행령 제26조 제1항에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

이와 관련하여 舊●●●●●●부(●●●●●●●● 이전의 부서명)는 관리재산³⁾에 부수된 다수의 용역 및 물품구매 계약이 수의계약 방식으로 체결되고 있어 계약 추진과정 상의 신뢰성과 투명성을 제고하고 민원예방에 만전을 기하기 위한 목적으로

단독견적에 의해 가능한 수의계약을 국가계약법 시행령 및 「계약사무세칙」에도 불구하고 입찰에 준(準)한 ‘경쟁계약’으로 변경하는 방안을 자체적으로 수립하여 내부결재 [「계약체결 관련 투명성 제고방안 시행 승인 신청」 (●●●●●●부-3127, 2015. 3. 18.)]를 거쳐 시행⁴⁾하고 있었다.

3) 2015년 3월 당시 기준 인수재산 및 국·공유재산 총 15건

4) 캠프부동산 홈페이지 중 ‘공사·용역 안내’ 게시판을 신설하여 계약사항을 공시하고 현장 설명회 실시 및 최저가 견적서 제출 업체를 대상으로 계약체결

따라서, 당시 舊●●●●●●●부 소속의 관련자가 ○○○○○ 승강기 부품 교체 공사를 진행하기 위해서는 국가계약법 시행령과 「계약사무세칙」 뿐만 아니라, 부서의 내부방침인 ‘계약체결 관련 투명성 제고방안’에 따라 캄코부동산 홈페이지에 계약 예정 내용을 공시하고 현장설명회에 참가한 2개 이상의 업체로부터 정해진 기한 내 견적서를 받은 후 최저 견적이 제시 업체와 계약을 체결하였어야 하고, 이 과정은 더하거나 빠짐이 없이 정확하게 「위임전결규정」 실행기준표⁵⁾에 따라 팀·부장의 결재를 거쳐야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 관련자는 2018. 2. ○○○○○ 승강기의 제조사이며 유지보수 업체인 □□□엘리베이터의 정기점검 내용(2017. 10~2018. 1.)을 확인한 결과 제2호기의 주요 부속품인 시브(도르래) 및 와이어로프가 노후화⁶⁾ 되어 운행 중 정지 발생 등 위험도가 높은 상태임을 파악하고 안전사고를 사전에 예방하기 위하여 이를 교체하고자 보수공사 업체 선정을 위한 계약 절차를 진행하는 과정에서

[그림 1]과 같이 2018. 2. 12. 캄코부동산 홈페이지에 ‘○○○○○○○○ 승강기(2호기) 유지보수공사’를 제목으로 현장설명회 개최(일시 : 2018. 2. 20. 11시, 장소 : ○○○○○ 지하7층 기계실), 견적서 제출자격 및 기한

5) IV-라-(4)-② 관리부동산의 개·보수 등 제조치 중 소요비용 1천만 원 초과 5천만 원 이하, 부점장 전결

6) 「○○○○○○○○ 승강기 2호기 시브 및 와이어로프 교체공사」 (●●●●●●●부-834, 2018. 2. 28.)의 첨부자료 중 ‘검토보고서’(부속품 교체사유 및 기존 교체이력)에 따르면 교체대상 각 부속품의 내구연한(행정안전부의 승강기검사기준 제2009-67호, 2009. 11. 24.)은 5년이나 시브(도르래)는 2012. 6. 교체하여 약 5년 6개월(6개월 초과), 와이어로프는 2011. 6. 교체하여 약 6년 6개월(1년 6개월 초과)을 사용 중으로 되어 있음

(자격 : 현장설명회 참석 업체 대상, 기한 : 2018. 2. 23. 14시까지) 등의 계약 예정 사항을 내용으로 하는 공고문을 게시하였는데, 기존 승강기 정기 점검 등 유지보수를 담당해 온 □□□엘리베이터로부터는 공고일보다 5일 전인 2018. 2. 7. 이메일을 통해 견적서(견적이 14,380천 원)를 미리 받은 사실이 확인)되었다.

[그림 1] ○○○○○○○ 승강기(2호기) 유지보수공사 공고문(캠코부동산)

- 기재생략 -

이후, 2018. 2. 20. 개최된 현장설명회에는 □□□엘리베이터(BBB 주임)와 □□엘리베이터(CCC 대표) 2개 업체가 참석하였고 이로부터 3일이 지난 2018. 2. 23. 12시40분 □□엘리베이터는 공고문에 따른 절차대로 견적서(견적가 13,750천 원)를 이메일로 제출⁸⁾하였으나, 미리 견적서를 제출했던 □□□엘리베이터는 제출마감 시한인 같은 날 14시까지 정상적인 절차에 따른 견적서 제출을 하지 않았다.

- 7) 2021. 1. 18.자 문답에 따르면 관련자는 본인이 견적서를 직접 수령하지는 않았고, 사전에 ○○○○ 관리사무소에 승강기 유지보수 공사에 필요한 금액의 규모를 파악해 달라 요청하였으며 ○○○○ 관리사무소 방재팀장 DDD(사건 당시 ○○○○ 건물종합관리용역업체인 (주)□□ 소속 근로자로서 이후 2018. 12. 31. (주)■□■□■□ 소속으로 전환됨)이 □□□ 엘리베이터로부터 견적서를 받아 관련자에게 이메일로 전달해 준 것으로 기억된다고 진술함
- 8) 2021. 1. 18.자 문답 시 □□엘리베이터의 견적가(13,750천 원)가 □□□엘리베이터의 견적가(14,380천 원)보다 근소하게 낮을 수 있었던 사유를 알고 있는지 질문에 대해 관련자는 본인이 직접 □□□엘리베이터의 견적가를 □□엘리베이터에 알려준 사실은 없고, 관련자의 추정에 따르면 □□엘리베이터가 요청하여 ○○○○ 관리사무소 방재팀장 CCC으로부터 해당 견적가를 받았거나 또는 □□엘리베이터가 자체적으로 업계의 네트워크를 활용하는 등 별도의 방법을 통해 미리 알았을 수도 있을 것이라고 진술함

그러나 관련자는 ○○○○○ 관리사무소 행정과장 EEE⁹⁾에게 □□□ 엘리베이터로부터 공고일 이전에 미리 받아 두었던 견적서를 이용하여 □□□ 엘리베이터가 견적서를 제출한 것처럼 자료를 작성하여 □□□ 엘리베이터 명의(계약담당자 FFF)로 이메일을 발송하도록 지시하였고, [그림 2]와 같이 2018. 2. 23. 13시 52분에 □□□ 엘리베이터가 견적서를 이메일로 제출한 것처럼 ‘관리건물 유지보수공사 및 물품구매 견적서 접수대장’을 사실과 달리 작성하게 함으로써

[그림 2] 관리건물 유지보수공사 및 물품구매 견적서 접수대장

- 기재생략 -

[그림 3]과 같이 마치 ○○○○○ 승강기 유지보수공사에 참여할 의사가 있는 2개의 업체가 각각 견적서를 정상적으로 제출하였고 이 중 최저가를 제시한 □□ 엘리베이터를 공사업체로 선정하겠다는 내용의 「○○○○○○○○○○ 승강기 2호기 시브 및 와이어로프 교체공사」(○○○○○○○○○○ 부-834, 2018. 2. 23.) 계약 시행문서를 만들어 당시 상직자인 3급 GGG

9) 사건 당시 ○○○○○ 건물종합관리용역업체인 (주)□□□ 소속 근로자로서 이후 2018. 12. 31. (주)□□□□□□□□□□ 소속으로 전환됨

팀장(現○○○○처 팀장)과 2급 HHH 부장(現○○○○지역본부 심사조정 위원)의 내부결재를 받은 사실이 있다.

[그림 3] ○○○○ 승강기 유지보수공사 업체 선정 및 계약체결 시행문서 中 발췌

- 기재생략 -

* '3. 업체 선정내역' 표의 견적처 중 '▲▲▲▲엘리베이터(주)'는 □□□엘리베이터의 오기(誤記)임

위와 같이 관련자는 부서 내부방침으로 정해진 '계약체결 관련 투명성 제고방안' 대로 업무를 처리하지 않은 사실을 감추기 위해 공사업체 선정 및 계약체결 시행문서를 허위로 작성함으로써 「위임전결규정」에 따라 업체선정에 대한 결재권한을 갖고 있는 상직자들로 하여금 사실과 다르게 2개의 업체가 견적서를 제출하였다고 오인, 착각하도록 하여 정당한 업무처리를 방해한 것으로 판단된다.

따라서 공사업체 선정 및 계약체결 과정에서 내부방침대로 업무를 처리하지 않은 채 문서를 허위로 작성하여 상직자를 위계¹⁰⁾로써 정당한

10) 위계(僞計)란 행위자의 행위 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 오인, 착각 또는 부지를 일으키게 하여 이를 이용하는 것을 말함

업무처리를 방해하는 등 부당한 업무처리를 하였고, 그 결과 관련 사건¹¹⁾에서 형사처벌¹²⁾을 받는 등 관련자는 「취업규칙」 제3조, 행동강령 제8조 및 제30조를 위반하였으므로 「인사규정」 제44조 제5호 및 제6호의 징계사유¹³⁾에 해당된다.

[관련자 의견] 관련자는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, ○○○○○ 승강기 유지보수공사 업체 선정과 계약체결과 관련한 부적절한 업무 처리와 관계법령 및 제반 규정 위반 사실에 대하여 잘못을 인정하였다.

다만, 관련자는 당시 업무처리로 인해 결과적으로 공사(公社)는 ○○○○○ 승강기 유지보수 공사에 소요되는 비용을 공고일 이전에 비공식적으로 접수된 □□□엘리베이터의 견적이 14,380천 원에 비해 630천 원 절감하였고, 舊●●●●●부의 ‘계약체결 관련 투명성 제고방안’ 목적과 같이 장기간 관행적으로 이뤄진 단독 수의계약의 업체 선정 방식을 개선하여 독점에 따른 제반 부작용(부품 가격 상승 및 ○○○○○ 시설관리업체와의 유착 가능성 여부 등)을 예방하고자 노력했다는 취지의 의견을 제시하였다.

11) 사건번호 : 2019고단XXXX 업무방해*, 고발인 : (주)■■■■■■■■ 소속 KKK·DDD 공동고발

* 2018. 12. 5. 최초 고발 시에는 금품수수 및 입찰방해 혐의였고, 2019. 11. 25. 검찰은 금품수수는 증거불충분으로 무혐의 처분하고 입찰방해를 불구속 기소하였으며 다시 2020. 5. 21. 주위적으로 입찰방해, 예비적으로 업무방해로 공소장을 변경함

12) 「형법」 제313조(신용훼손), 제314조(업무방해)가 적용되어 관련자는 위계에 의한 업무방해*로 2020. 8. 11. 1심 판결 벌금 250만 원을 선고받았으며, 2020. 12. 9. 항소기각됨(서울중앙지법 2020노XXXX)

* 업무방해는 추상적 위험범(抽象的 危險犯, 어떤 행위가 실제로 위험을 일으키지 않더라도 일반적으로 위험성이 인정될 수 있으면 범죄의 구성요건이 충족되는 범죄)으로 업무방해의 결과가 실제로 발생하는 것을 요하는 것은 아니고 업무가 방해될 우려가 있는 상태가 발생하면 족함

13) 「인사규정」 제44조(징계대상)

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
6. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 직원

4. 조치할 사항

사장은 승강기 유지보수공사 업체 선정 과정에서 허위 문서 작성 등 부당한 업무처리로 형사처벌을 받는 등 「취업규칙」 제3조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제8조 및 제30조를 위반한 AAA과장대우(5급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다. (징계)

붙임 : 관련자 문답서(2021. 1. 18.)